



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 302 - Dictamen Artículo 8°

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por Expte. N° EX-2017-22751096- -APN-DDYME#MP caratulado: “OPI 302 - FABIO DARÍO SOLANOT Y ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNERS, L.P. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156.”, del registro del Ministerio de PRODUCCIÓN, iniciadas en virtud de la consulta efectuada en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN 89/01 reglamentario de la Ley N° 25.156 y la Resolución SCT N° 26/06.

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

1. FABIO DARIO SOLANOT, es una persona humana, residente en la República Argentina, cuya única actividad consiste en ser presidente y gerente general de GRUPO PILAR S.A. (en adelante “GRUPO PILAR”) y resultando su accionista controlante como consecuencia de la operación sometida a consulta.
2. ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNER L.P. (en adelante “ANEP”), es una sociedad constituida conforme las leyes de los Estados Unidos, propietaria del 74% de las acciones de GRUPO PILAR.
3. GRUPO PILAR es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es agroindustrial y agro comercial. De forma previa a la operación bajo consulta se encontraba controlada por ANEP.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

4. La operación objeto de consulta consiste en la compra por parte del Sr. FABIO DARIO SOLANOT del 75,1% de las acciones de GRUPO PILAR a la firma ANEP y a los Sres. Marcos Alejandro Clutterback y Emanuel Santiago Paglayan.
5. La operación se llevó a cabo a través de una Oferta de compraventa de acciones celebrada con fecha 23 de noviembre entre el Sr. FABIO DARIO SOLANOT, ANEP y los Sres. Marcos Alejandro Clutterback y Emanuel Santiago Paglayan.
6. Como resultado de la Transacción, el Sr. FABIO DARIO SOLANOT será el accionista controlante de GRUPO PILAR.
7. De forma previa a la presente operación, en julio de 2006, ANEP compró al Sr. FABIO DARIO

SOLANOT el 75,1018% de las acciones de control de GRUPO PILAR. Dicha operación fue debidamente notificada ante esta Comisión Nacional, siendo aprobada conforme lo previsto por el Artículo 13 a) de la Ley 25.156 a través de la Resolución SC N° 76/07.¹ (en adelante denominada “La Operación Anterior”).

8. Como consecuencia de La Operación Anterior, las partes intervinientes suscribieron un acuerdo de accionistas con fecha 14 de julio de 2006. A través de dicho acuerdo las partes comprometieron su desempeño como accionistas de GRUPO PILAR más no se estableció a través de dicho instrumento una situación de co-control social, siendo ANEP con el 75% de las acciones el accionista controlante.

III. ARGUMENTOS DE LOS CONSULTANTES

9. Los consultantes entienden que la transacción sometida a consulta no resulta notificable en los términos del Artículo 8° de la ley 25.156 pues entienden que atento a que la Operación Anterior ha sido aprobada conforme el Art. 13 a) de la Ley N° 25.156, la operación sometida a consulta, por tratarse de una operación “inversa” tampoco acarrearía problemas en la competencia en los términos del Artículo 7° de la ley 25.156.

10. Las partes expresamente manifiestan que “FABIO DARIO SOLANOT, comprador de las acciones objeto de la operación, era ya el accionista de control de GRUPO PILAR cuando vendió a ANEP las acciones objeto de control de dicha sociedad, ahora readquiridas a ANEP. Por lo tanto, si no ha sido objeto de afectación a la competencia la transacción objeto de la aprobación anterior por parte de la autoridad de competencia conforme se ha reseñado, tampoco lo puede ser la adquisición de la compra del paquete de control de GRUPO PILAR por FABIO DARIO SOLANOT, persona humana que ya era accionista minoritario de aquella al momento de dicho análisis. Véase también que la actividad de GRUPO PILAR y el mercado relevante siguen siendo los mismos que los estudiados con motivo de la aprobación anterior”.

11. Las partes argumentan que la operación sometida a consulta no restringe ni afecta a la competencia por lo que no debe resultar en un análisis por parte de esta Comisión Nacional en los términos del Artículo 8° de la Ley 25.156.

IV. PROCEDIMIENTO

12. El día 1 de diciembre de 2017, se presentaron ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA los representantes del Sr. FABIO DARÍO SOLANOT y de la firma ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNERS L.P, a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

13. Con fecha 15 de diciembre de 2017, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del Decreto N 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.

14. Finalmente, tras sucesivos requerimientos con fecha 14 de marzo de 2018 las partes consultantes efectuaron una presentación cumplimentando lo requerido por esta Comisión Nacional, pasándose las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada por las mismas.

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

15. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudieren implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

16. Como fuese mencionado anteriormente, la operación consiste en la compra por parte del Sr. FABIO

DARIO SOLANOT del 75,1% de las acciones de GRUPO PILAR a la firma ANEP y a los Sres. Marcos Alejandro Clutterback y Emanuel Santiago Paglayan.

17. La Ley N° 25.156 establece en su artículo 6° que “A los efectos de esta ley se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos: a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.”.

18. De acuerdo a ello, la operación consultada encuadra en las previsiones del artículo 6 inciso c) atento a que se trata de una compra de paquete accionario, tal como lo han acreditado las partes con la carta oferta acompañada.

19. Asimismo, el Artículo 8° de la ley indica que “Los actos indicados en el artículo 6° de esta Ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 200.000.000), deberán ser notificadas para su examen previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia”.

20. En cuanto al valor de la operación y el volumen de negocios de las empresas involucradas, los consultantes han aportado documentación suficiente que acredita que la operación encuadra en los umbrales monetarios que la legislación actual establece a fin de determinar si una operación de concentración económica es notificable o no.

21. Respecto del argumento de los consultantes respecto de la no infracción a normas de la competencia de La Operación Anterior, de ninguna manera resulta aplicable a la operación sometida a consulta puesto que ha pasado un tiempo más que considerable entre una operación y su readquisición por parte de quien resultó vendedor en el año 2006.

22. Será esta Comisión quien decida si la operación restringe o no la competencia, ajustándose a lo normado en los lineamientos de análisis previstos en la Resolución S.C. 164/2001 y lo que surge de los estándares internacionales en la materia.

23. En este sentido e interpretando la literalidad de la ley, de acuerdo a la naturaleza de la operación, no cabe duda acerca del carácter notificable de la operación sujeta a consulta.

24. Por los fundamentos expuestos, esta COMISIÓN NACIONAL entiende que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, por cuanto la operación traída a consulta constituye una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6° inc. c) de la ley 25.156 y encuadra en los volúmenes determinados por el Artículo 8° de la misma ley.

VI.CONCLUSIÓN

25. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: a) disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos

relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

26. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN DE LEGALES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO DE LA NACIÓN para su conocimiento.

¹ Expediente S01: 0281602/2006 (Conc. 583) Dictamen CNDC N° 608 de fecha 11 de junio de 2007.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.27 15:17:38 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.27 16:00:40 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.28 09:03:43 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.28 10:43:48 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.28 10:55:14 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.03.28 10:55:14 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-30916280- -APN-DDYME#MP - “OPI. 302”

VISTO el Expediente EX-2017-30916280- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación sujeta a consulta se presenta el día 1 de diciembre de 2017, consiste en la compra por parte del señor Don Fabio Darío SOLANOT (M.I. N° 18.557.976) del SETENTA Y CINCO COMA UNO POR CIENTO (75,1 %) de las acciones del GRUPO PILAR S.A., a la firma ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNER L.P. y a los señores Don Marcos Alejandro CLUTTERBUCK (M.I. N° 21.832.404) y Don Emmanuel Santiago PAGLAYAN (M.I. N° 23.086.518).

Que la operación se llevó a cabo a través de una Oferta de compraventa de acciones celebrada el día 23 de noviembre de 2017 entre el señor Don Fabio Darío SOLANOT, la firma ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNER L.P., y los señores Don Marcos Alejandro CLUTTERBUCK y Don Emmanuel Santiago PAGLAYAN.

Que, como consecuencia de la transacción, el señor Don Fabio Darío SOLANOT será el accionista controlante de la firma GRUPO PILAR S.A.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la operación que origina la presente medida encuadra en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156, ya que en la transacción de análisis se configuró un cambio de control.

Que, entonces, la concentración económica bajo análisis debe ser notificada, al no encuadrar en la excepción prevista en el inciso d) del Artículo 10 de la Ley N° 25.156.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió su Dictamen de fecha

28 de marzo de 2018, correspondiente a la “OPI. 302” donde aconseja al señor Secretario de Comercio a disponer que la operación traída a consulta, se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, asimismo, informar a las consultantes que la opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos vertidos en el Dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sujétase al control previo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 la operación traída a consulta por el señor Don Fabio Darío SOLANOT (M.I. N° 18.557.976), la firma ANIMAL NUTRITION EQUITY PARTNER L.P y los señores Don Marcos Alejandro CLUTTERBUCK (M.I. N° 21.832.404) y Don Emmanuel Santiago PAGLAYAN (M.I. N° 23.086.518).

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a las consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 28 de marzo de 2018, correspondiente a la “OPI. 302”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-13381963-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.04.09 20:01:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.04.09 20:01:15 -03'00'